

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה פסל

פ/25/6144

הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – גבייה מינהלית), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 14 בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972, בסעיף 14, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) על גביית חיוב לפי סעיף זה יחולו הוראות פקודת המסים (גבייה)2."

דבר הסבר

הצעת חוק זו נועדה להתמודד עם מצבים שבהם חייב במזונות לא מילא את חובת תשלום המזונות כפי שנקבעה לו בפסק הדין.

לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972, מי שפסק דין למזונות ניתן לזכותו זכאי לבקש מהמוסד לביטוח לאומי תשלום בשיעור שנקבע בפסק הדין למזונות או בתקנות, לפי הנמוך מבניהם. לשם כך, המוסד לביטוח לאומי יכול לגבות מהחייב את הסכומים שחויב בהם בפסק הדין למזונות בהליך הוצאה לפועל. הליך זה אינו אפקטיבי בכל המקרים, במיוחד במקרים מורכבים כגון נישואים פוליגמיים, בהם משולם התשלום כאמור למספר נשים בשל אי תשלום מזונות על ידי אותו גבר.

בהתאם להמלצות ועדת פלמור לטיפול בתופעת הפוליגמיה, התיקון המוצע יאפשר למוסד לגבות את התשלום מהחייב מבלי להידרש להליך הוצאה לפועל, ולגבות את הסכומים באמצעות הליך גבייה מינהלי, לפי פקודת המסים (גבייה).

תיקון זה יביא לייעול מנגנון הגבייה ויגביר את האפקטיביות של אכיפת חובת המזונות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 87.
² חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374 (א) 1399.

